

1028110-86.2022.8.26.0562

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Guilherme de Macedo Soares

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... se efetivamente houve ou não um furto, e mais do que isso, no período em que a bagagem esteve na posse da requerida.

A lavratura de uma reclamação ainda no aeroporto, após o desembarque, seria primordial para estabelecer o nexos causal e, conseqüentemente, eventual responsabilidade da ré.

A requerida impugna as alegações do autor, destacando que não restou comprovado o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua São Francisco, 242, Santos-SP - cep 11013-202

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1028110-86.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1028110-86.2022.8.26.0562

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Nathan Errito Rinaldi

Requerido:

Latam Airlines Group S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme de Macedo Soares

Vistos.

Alega o autor que, retornando de viagem internacional em voo da requerida, retirou sua mala sem atentar para as suas condições, o que apenas fez ao chegar em sua residência, onde notou sinais de arrombamento no cadeado, além de seus pertences estarem revirados, com a subtração de uma câmera digital GoPro (R\$ 4.535,30) e um relógio Victorinox (R\$ 7.061,00), além do prejuízo com a própria mala (R\$ 779,99). Solicitou a lavratura de um boletim de ocorrência, no entanto, não houve respaldo

da ré. Assim, pleiteia indenização por dano material (R\$ 12.376,29) e moral (R\$ 10.000,00).

Em sua resposta, a ré suscita a incidência da Convenção de Montreal. No mérito, sustenta que não há prova de que os bens supostamente despachados na bagagem foram subtraídos, restando ausente o nexo de causalidade. Além disso, tais itens de valor deveriam ter sido transportados junto com o passageiro, o que recomenda a todos os viajantes.

É a síntese do necessário.

De início, consigno que o autor apresenta petição inicial com 25 laudas, o que é absolutamente inadmissível, notadamente em sede do Juizado Especial Cível, regido pelos critérios da informalidade, celeridade e economia processual, e prezando ainda pelas manifestações de forma simples e em linguagem acessível (artigo 14, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Em vista disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo lançou o projeto "Petição 10 Sentença 10", em que traz uma reflexão a respeito de "uma preocupante distorção: a adoção de longas petições e sentenças", consignando que "extensos arrazoados geram dificuldade na análise do direito controvertido", e que "mais importante do que discorrer sobre conhecimentos jurídicos é ser claro e conciso em relação ao que se está pedindo ou concedendo".

E conclui: "o Projeto Petição 10, Sentença 10 propõe limitar a extensão de petições e sentenças a 10 páginas", "(...) Até porque, não procede a ideia de que a peça jurídica será mais qualificada quanto maior for o número de páginas."

Portanto, sugere-se em especial ao advogado do autor que adote a proposta da Egrégia Corte paulista, eis que a apresentação de manifestações intermináveis absolutamente nada acrescenta ou colabora para o andamento processual, pelo contrário, colide com o princípio da colaboração insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil.

Feitas estas observações, passo à análise da questão de fundo.

O pedido contido na inicial será julgado improcedente.

Em que pese o esforço do autor, que inclusive colaciona aos autos fotos utilizando durante a viagem os itens supostamente subtraídos, não há como saber se efetivamente houve ou não um furto, e mais do que isso, no período em que a bagagem esteve na posse da requerida.

A lavratura de uma reclamação ainda no aeroporto, após o desembarque, seria primordial para estabelecer o nexo causal e, consequentemente, eventual responsabilidade da ré.

A requerida impugna as alegações do autor, destacando que não restou comprovado o furto, ou se este ocorreu, quando a bagagem ainda estava sob sua responsabilidade.

A notificação da ré no momento em que o autor recebeu a bagagem inclusive possibilitaria àquela exercer o seu direito de defesa. No entanto, considerando que o requerente nada fez, deixando o aeroporto com a mala, e apenas posteriormente formulou uma reclamação, como poderia a ré se defender, ou ao menos averiguar que de fato houve um arrombamento durante o voo?

Se assim não fosse, qualquer passageiro de má-fé poderia simplesmente reclamar após uma viagem que houve uma subtração de itens valiosos de sua bagagem, sem que a companhia aérea tivesse qualquer meio de se defender de tal acusação.

Não se está insinuando que seja o caso do autor, todavia, para caracterização do nexo causal seria indispensável que o autor comprovasse que, antes de sair do aeroporto, a mala já estava arrombada, revirada e sem os itens que aduz ter transportado nela, tolhendo da requerida qualquer possibilidade de defesa.

E neste ponto, não há como inverter o ônus da prova. Como poderíamos exigir da ré prova de que a mala foi supostamente arrombada e revirada na residência do próprio autor, e não durante o período em que este sob sua guarda?

Assim, na falta de outros elementos, não há como se reconhecer o pedido do autor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação desta.

Nos termos do artigo 72, "a", "b" e "c" do Provimento 1.670/2009 do Conselho Superior da Magistratura, de 17/9/2009, o preparo recursal, a ser recolhido em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, corresponderá a 1% do valor da causa, cujo mínimo não pode ser inferior a 5 (cinco) Ufesp, além de outros 4% do valor da condenação, respeitando também o mínimo de 5 (cinco) Ufesp, ressalvada a hipótese de gratuidade de Justiça. Deverá ainda ser recolhido o valor correspondente às despesas processuais, nos termos do Comunicado CG 489/2022, publicado no DJE em 3/8/2022, nos códigos específicos para tanto.

P.R.I.

Santos, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA